



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LILIK JULIATI DJAJADI, perempuan, lahir di Malang, 25 Agustus 1956, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sulung Sekolah No.12 RT.02 RW.01 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ERDA SUSANTYADJI RATMARA, S.H., M.H., DIO AKBAR RACHMADAN PURBA, S.H. dan AHMAD LUKMANUL HAKIM, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Dio Purba & Partners, beralamat di Puri Surya Jaya Valencia Terrace CC2 Nomor 23, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

1. **RUKAYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HENDRA PEBRUARIS SIAGIAN, S.H., M.H., ABADI MARZUKI, S.H. dan AMRULLAH IQBAL AL KHOSYI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office "HENDRA P. SIAGIAN & PARTNERS" beralamat Jl. Manukan Wasono 23G No.19, RT.10.RW.08, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. **NOTARIS Dr. BAMBANG SUDARMANTO, S.H., SpN, M.H.** berkantor di Jl. Citra Raya 18, Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



3. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH disingkat (PPAT) GAGUK PERDANA PRASATYA, S.H.** berkantor di Jalan Ketintang Madya Nomor 41 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **KEPALA KELURAHAN SUMUR WELUT**, berkedudukan di Jl. Raya Sumurwelut No.2 Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Sidharta Praditya R P., S.H., M.H. dan AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. Pegawai Negeri Sipil pada PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Blok D Sambikerep Kota Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Zippo Surya Anggara Putra, S.H., Iga Purwanti, S.H. dan Triyaningsih, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Blok D Sambikerep Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Maret 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2026/PN Sby, tertanggal 06 Maret 2026, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT bersama orang tuanya yang bernama Sripah berkehendak menjual sebidang tanah seluas 480 M2 kepada Penggugat terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah; adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq

Selanjutnya mohon disebut sebagai **“Objek Jual Beli”**.

2. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT tertarik atas penawaran sebagaimana dalam posita angka 1 diatas, dan selanjutnya sebelum jual beli dilakukan, Pengugat telah melihat surat-surat tanah milik TERGUGAT dan melakukan pengecekan lokasi objek jual beli, dimana TERGUGAT telah nyata menguasai dan menempati objek jual beli bersama dengan Sripah dan keluarganya, oleh karena itu PENGUGAT berminat untuk membeli tanah dari TERGUGAT karena lokasinya yang strategis dan terletak ditepi jalan raya utama sehingga bagus jika digunakan untuk tempat usaha maupun rumah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Agustus 2012 TERGUGAT bersama dengan orang tuanya yang bernama Sripah telah menjual kepada PENGUGAT sebidang tanah seluas 480 M2, yang terletak di Jalan Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah (**Objek Jual Beli**), dengan kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT harga pada Objek Jual Beli ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) permeter atau sekitar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari total luas tanah 480 M2 dan pada tanggal 06 Agustus 2012 PENGUGAT telah menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT dan untuk sisa pembayaran dibayarkan secara bertahap sesuai permintaan dari TERGUGAT dan Ibu Sripah;
4. Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT dan Ibu Sripah, kemudian PENGUGAT melakukan 16 kali pembayaran atas Objek Jual Beli kepada TERGUGAT termasuk uang tanda jadi tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana kwitansi dibawah ini:

No	Tanggal Kwitansi	Nominal Uang
1.	06/08/2012	Rp. 5.000.000,-
2.	09/08/2012	Rp. 15.000.000,-

Hal. 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	13/08/2012	Rp. 100.000.000,-
4.	01/10/2012	Rp. 20.000.000,-
5.	10/11/2012	Rp. 25.000.000,-
6.	10/01/2013	Rp. 27.000.000,-
7.	15/02/2013	Rp. 10.000.000,-
8.	08/03/2013	Rp. 10.000.000,-
9.	11/03/2013	Rp. 10.000.000,-
10.	13/04/2013	Rp. 25.000.000,-
11.	15/05/2013	Rp. 100.000.000,-
12.	26/06/2013	Rp. 100.000.000,-
13.	30/09/2013	Rp. 50.000.000,-
14.	19/11/2013	Rp. 70.000.000,-
15.	21/10/2014	Rp. 10.000.000,-
16.	08/04/2015	Rp. 5.000.000,-

----- +
Total Rp. 582.000.000,-

5. Bahwa total uang PENGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT atas pembayaran Objek Jual Beli seluruhnya sejumlah Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana PENGUGAT telah membayar lunas harga jual beli atas objek tanah jual beli seluas 480 M2 dan manakala dihitung ternyata PENGUGAT kelebihan bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun PENGUGAT tidak mempermasalahkan hal tersebut kepada TERGUGAT;
6. Bahwa setelah terjadi pelunasan pada tahun 2015, kemudian PENGUGAT mengajak TERGUGAT bersama dengan Ibu Sripah untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Surabaya namun TERGUGAT menolak dengan alasan karena nilai jual tanah telah mengalami kenaikan harga, oleh karena itu TERGUGAT secara sepihak meminta kepada PENGUGAT untuk membayar Objek Jual Beli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) permeter atau sekitar Rp. 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dari total luas tanah 480 M2 yang dijual kepada PENGUGAT;
7. Bahwa PENGUGAT keberatan dan menolak permintaan TERGUGAT atas kenaikan harga tanah yang dilakukan secara sepihak, karena sejak

Hal. 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas Objek Jual Beli tanah disepakati dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) permeter atau sekitar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk luas tanah 480 M2;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, kemudian pada Bulan Januari 2016 PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT III untuk melakukan mediasi terkait permasalahan jual beli tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan atas permohonan mediasi tersebut, kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 TURUT TERGUGAT III telah mengundang dan memanggil pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan mediasi di Kantor TURUT TERGUGAT III namun mediasi tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 Ibu Sripah (orang tuanya/ibu kandung TERGUGAT) telah meninggal dunia, kemudian terkait dengan penyelesaian permasalahan dimaksud diteruskan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa selama bertahun-tahun TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Jual Beli dan menyerahkan objek jual beli kepada PENGGUGAT padahal PENGGUGAT telah membayar lunas Objek Jual Beli kepada TERGUGAT dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 2023 PENGGUGAT menunjuk dan memberi kuasa kepada advokat bernama Christopher Tjandra Siachayo, S.H. untuk mewakili PENGGUGAT dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan atas jual beli tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
11. Bahwa ketika dilakukan berbagai upaya hukum oleh kuasa hukum PENGGUGAT, akhirnya TERGUGAT bersedia untuk menghadap kepada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta di Surabaya dan selanjutnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara bersama-sama datang menghadap TURUT TERGUGAT I untuk membuat dan menandatangani akta atas objek jual beli tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, disisi lain TURUT TERGUGAT I juga menjelaskan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT bahwa umumnya untuk proses balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama

Hal. 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dapat dilakukan dengan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris dan setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani akta dihadapan TURUT TERGUGAT I yang kemudian terbit Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023;

12. Bahwa perlu disampaikan ketika membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 tanggal 23 Maret 2023 dihadapan TURUT TERGUGAT I, Sripah selaku Ibu Kandung TERGUGAT dalam keadaan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 dan atas meninggalnya Sripah, TERGUGAT telah ditetapkan sebagai ahli waris satu satunya dari almarhumah Sripah berdasarkan Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2021/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;
13. Bahwa sekitar Bulan Maret 2023 PENGGUGAT bersama dengan TURUT TERGUGAT I datang kepada TURUT TERGUGAT III bermaksud untuk mencatatkan proses balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGGUGAT berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 dan Akta Kuasa Nomor 62 yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2023, namun pencatatan balik nama tersebut ditolak oleh TURUT TERGUGAT III dengan alasan proses pencatatan balik nama hanya bisa dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya;
14. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari TURUT TERGUGAT III kemudian PENGGUGAT menghadap kepada TURUT TERGUGAT II untuk meningkatkan status Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 menjadi Akta Jual Beli PPAT dan pada tanggal 02 Januari 2025 PENGGUGAT telah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan TURUT TERGUGAT II dan setelahnya terbit Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025;
15. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 maka PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya

Hal. 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI Luas 1610 M2 atas nama Sripah B.Rokayah;

16. Bahwa berbekal Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 kemudian PENGUGAT datang menghadap kepada TURUT TERGUGAT III untuk mencatatkan kembali balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGUGAT, namun selain melampirkan Akta Jual Beli, PENGUGAT juga wajib melampirkan foto papan pengumuman berisikan informasi nama pemilik, alas hak, luas dan alamat tanah sebagai syarat administrasi diterimanya proses peralihan balik nama oleh TURUT TERGUGAT III;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2025 PENGUGAT telah memasang papan pengumuman dan berfoto disamping papan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari TURUT TERGUGAT III dan selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2025 PENGUGAT mengajukan permohonan kembali pencatatan balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGUGAT, namun TURUT TERGUGAT III menjawab melalui surat tanggal 05 Juni 2025 yang pada pokoknya menerangkan telah menolak permohonan PENGUGAT karena lokasi bidang tanah yang dipasang papan pengumuman tidak sesuai dengan foto papan pengumuman yang dilampirkan PENGUGAT dalam permohonannya;
18. Bahwa setelah informasi jawaban dari TURUT TERGUGAT III kemudian PENGUGAT melakukan pengecekan lokasi objek jual beli tanah, dimana PENGUGAT melihat papan pengumuman yang sebelumnya dipasang oleh PENGUGAT telah dicabut dan diganti oleh TERGUGAT dan hal ini adalah bentuk kesengajaan atau cara TERGUGAT untuk menghalangi-halangi PENGUGAT dalam melakukan proses balik nama kepada TURUT TERGUGAT III;
19. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas kemudian PENGUGAT mengajukan permohonan mediasi kepada TURUT TERGUGAT III sebanyak 3 kali namun mediasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berhasil;

Hal. 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa kemudian, atas perbuatan TERGUGAT mengalihkan dan/atau menjual atas objek jual beli kepada PENGGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, Mahkamah Agung memberikan ketentuan berkaitan dengan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap pembeli yang beritikad baik dengan kriteria yang diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 5 Tahun 2014") dan SEMA 4 Tahun 2016 sebagai berikut:

SEMA 5 Tahun 2014, khususnya pada bagian rumusan hukum kamar perdata poin nomor 1 menentukan:

"Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1997) atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)

Selanjutnya, SEMA 4 Tahun 2016, khususnya pada bagian rumusan hukum kamar perdata umum poin nomor 4 dan nomor 7 menentukan:

Poin nomor 4:

"Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan atau;

Hal. 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - i. dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)
 - ii. didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

21. Bahwa serta telah adanya contoh perkara serupa yang kemudian menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya :

- Putusan MARI Nomor 1237K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976, dengan kaidah hukum **"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi"**
- Putusan MARI Nomor 403 PK/Pdt/2015, tanggal 26 November 2015, dengan kaidah hukum **"Jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik."**

22. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik dalam membeli Objek Jual Beli, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum;

23. Bahwa selanjutnya, atas perbuatan TERGUGAT karena tidak menyerahkan objek jual beli kepada PENGUGAT dan menghalang-halangi proses pencatatan balik nama surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sipah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGUGAT dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

24. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

24.1. Kerugian Materiil

Hal. 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa sekira objek jual beli diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 2015, maka PENGGUGAT dapat menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain dengan harga sewa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, dan jika dihitung uang sewa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 (10 Tahun) maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (dengan rincian biaya sewa Rp 20.000.000 x 10 Tahun) sehingga wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

24.2. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil karena PENGGUGAT tidak dapat menjual objek jual beli kepada pihak lain, seharusnya PENGGUGAT dapat menjual tanah tersebut dengan nilai NJOP yang berlaku saat ini yaitu: Rp 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) permeter x 480 M2 = 1.044.480.000,- (satu milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 1.044.480.000 (satu milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah).

25. Bahwa selain PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga dirugikan atas terbitnya peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV terhadap objek jual beli, dengan NIB. 04868. PENGGUGAT khawatir peta bidang tanah yang telah terbit akan berdampak pada tidak dapat diprosesnya permohonan pengukuran dan permohonan penerbitan sertifikat yang akan diajukan oleh PENGGUGAT dan oleh karena itu mohon agar peta bidang tanah yang terbit diatas objek jual beli, dengan NIB. 04868 yang diajukan oleh TERGUGAT atau pihak lain selain PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang (peta bidang tanah) dan penerbitan sertifikat atau permohonan lainnya atas objek jual beli seluas 480 M2 kepada TURUT TERGUGAT IV;

Hal. 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



26. Bahwa oleh karena objek jual beli dan surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B.Rokayah dikuasi oleh TERGUGAT maka ada kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengalihkan atau menjual objek jual beli tersebut kepada pihak lain pada saat proses gugatan ini sedang berjalan dipengadilan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PENGUGUAT, maka dari itu PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2;
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan TERGUGAT atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT melanggar isi putusan provisi;

27. Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikad buruk dari TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) atas objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl.

Hal. 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya; adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut

Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong

Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah

Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq

28. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *aquo*, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan semua isi dalam putusan ini;

29. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan ini menarik Kepala Kelurahan Sumur Welut sebagai TURUT TERGUGAT III ialah bertujuan agar setelah adanya putusan perkara *aquo*, TURUT TERGUGAT III tunduk dan terikat terhadap putusan ini dalam hal untuk mencatat peralihan balik nama Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II, yang memang menjadi kewenangan dari TURUT TERGUGAT III;

30. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT dalam Gugatan ini menarik Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I sebagai TURUT TERGUGAT IV ialah bertujuan agar setelah adanya putusan perkara *aquo*, TURUT TERGUGAT IV tunduk dan terikat terhadap putusan ini dalam hal menerima dan memproses permohonan pengukuran ulang (peta bidang tanah) dan permohonan penerbitan sertifikat atau permohonan lainnya yang diajukan oleh PENGGUGAT atas objek jual beli, yang memang menjadi kewenangan dari TURUT TERGUGAT IV;

31. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti Outhentik yang tidak dapat dibantah lagi keabsahannya. Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negari Surabaya agar berkenan menjatuhkan Putusan Perkara ini dengan ketentuan **dapat dilaksanakan**

Hal. 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu (*Uit Vorbaar bij Voorraadd*) walaupun ada Upaya Hukum dalam bentuk Perlawanan, Banding dan atau Kasasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2;
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI dengan luas kurang lebih 1610 M2;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk status *quo* atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan TERGUGAT atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI Luas 1610 M2;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT melanggar isi putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas objek jual beli sebidang tanah dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 8 meter atau seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq
Adalah sah menurut hukum milik PENGUGAT berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II;
6. Menyatakan bukti pembayaran atas objek jual beli berupa kwitansi tanggal 06/08/2012 sebesar Rp. 5.000.000, 09/08/2012 sebesar Rp. 15.000.000, 13/08/2012 sebesar Rp. 100.000.000, 01/10/2012 sebesar Rp. 20.000.000, 10/11/2012 sebesar Rp. 25.000.000, 10/01/2013 sebesar Rp. 27.000.000, 15/02/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 08/03/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 11/03/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 13/04/2013 sebesar Rp. 25.000.000, 15/05/2013 sebesar Rp. 100.000.000, 26/06/2013 sebesar Rp. 100.000.000, 30/09/2013 sebesar Rp. 50.000.000, 19/11/2013 sebesar Rp. 70.000.000, 21/10/2014 sebesar Rp. 10.000.000, 08/04/2015 sebesar Rp. 5.000.000 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) yang diletakkan atas objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong

Hal. 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq
8. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada PENGGUGAT tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara atas objek jual beli atas sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT tunai dan seketika sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT tunai dan seketika sebesar Rp. 1.044.480.000,- (satu milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah)
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III berdasarkan putusan ini untuk mencatat peralihan balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II;
11. Menyatakan peta bidang tanah dengan NIB. 04868, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV atas pengajuan dari TERGUGAT atau pihak lain terhadap objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq
- tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



12. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV berdasarkan putusan ini untuk menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan-permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan, dihitung sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan semua isi dalam putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, *banding* maupun kasasi;

15. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya tersebut diatas, kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir Kuasanya walau telah di panggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk Sdr. EKO JUNIARSO, SH., MH., CPM. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Hal. 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 April 2026 bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. PIHAK YANG DIGUGAT KURANG LENGKAP/PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

1. Bahwa sebagaimana posita dan petitum gugatan, obyek sengketa adalah tanah di yang terletak di Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dan minta pengosongan rumah tempat tinggal tersebut;
2. Bahwa ternyata Tanah Ipeda No. 267, Persil 48, Klas I, Luas 1610 atas nama Sripah B. Rokayah tersebut ada beberapa Bangunan tempat tinggal yang mana ditempati oleh anak-anak dan menantu serta cucu Tergugat dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
 - Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
 - Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
 - Sebelah Barat : Milik Seripah.
3. Bahwa anak-anak dan menantu serta cucu Tergugat sejak lahir dan hingga sekarang menempati obyek sengketa, maka anak-anak dan menantu Tergugat itu harus ikut digugat karena yang menguasai fisik dan Memiliki obyek sengketa;
4. Bahwa karena anak – anak dan menantu serta Cucu Tergugat tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini (baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat), maka gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya.
5. Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan :”Bahwa tidak dapat diterimanya perkara *a quo* adalah karena adanya kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi

Hal. 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



belum digugat.” Berdasar hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa dikarenakan dalam gugatan Penggugat *a quo* pihak yang digugat kurang lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana, Tanah objek Sengketa adalah Kepemilikan Sripah (Orang Tua Tergugat) dan Transaksi Jual beli yang di Sebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat peristiwa terjadi antara Tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana Kwitansi yang disebutkan dalam Posita Angka 4, yang mana Orang Tua Tergugat Masih keadaan Hidup dan Tidak Pernah Melakukan Transaksi Jual Beli dengan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, tanah yang terletak Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

- Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
- Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
- Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
- Sebelah Barat : Milik Seripah.

2. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat telah terjadi Pembuatan :

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Yang dilakukan oleh Pengugat yang mana, dalam Gugatan Penggugat hanya sebatas Sebagai Turut tergugat, Padahal Notaris Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I) adalah Pihak yang secara Langsung sebagai Pelaku Peristiwa Hukum yang mana seharusnya Sebagai Pihak Tergugat dan Bukan Turut Tergugat

3. Bahwa Akta Perjanjian Jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat I Bukanlah Merupakan Bukti kepemilikan sah Hak Atas tanah;

Hal. 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



4. Bahwa Ditariknya KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I, sebagai Turut Tergugat IV, adalah suatu kekeliruan, yang mana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Alas hak tanah adalah Tanah IPEDA bukanlah SERTIPIKAT Produk Badan Pertanahan Nasional;
5. Diuraikan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa kemudian mendalilkan Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tetapi menempati obyek sengketa sehingga Penggugat minta Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa tetapi Tergugat tidak mengosongkan maka dalil gugatan yang demikian ini jelas-jelas dalil Mengada ada dan khayalan Semata, yang Mana dalam Posita Gugatan Penggugat Sendiri pada Angka 4 Halaman 4 dan Di Pertegas Sendiri Pada Angka 12 Pemilik sah atas Objek sengketa Meninggal Dunia Pada 09 Februari 2018. Ternyata dan dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 105/ Pid. B/2024/ PN. Sby. Gugatan yang demikian ini kabur (*obscuur libel*).

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai Eksepsi yang tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban yang diajukan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada yang mana dijelaskan sendiri oleh Penggugat yakni peristiwa Jual beli terjadi pada awal Agustus 2012 sampai dengan April 2015, yang mana Pemilik Sah yaitu Sripah (Orang Tua) Tergugat masih hidup, maka Seharusnya Jual Beli dengan Pemilik tanah yang SAH yakni Orang Tua Tergugat yakni tanah Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
 - Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
 - Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
 - Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
 - Sebelah Barat : Milik Sripah
4. Bahwa dikatakan pada Angka 4 Gugatan Penggugat, “ bahwa atas Permintaan dari Tergugat dan Orang Tua Tergugat, sehingga Penggugat dapat Melakukan Pembayaran Secara Kredit/ Mencicil sesuka Hatinya,

Hal. 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



secara LOGIKA dan Manusiawi, Seseorang apabila Menjual Tanah itu dikarenakan Membutuhkan Uang dan Pembayaran Secara Lunas Seketika bukanlah dengan Kredit Kepemilikan Tanah yang membayar sesuka Hati dan Seadanya;

5. Bahwa Benar Telah dilakukan Mediasi di Kantor Kelurahan Sumur Welut (Turut Tergugat III) yang mana Mediasi tersebut dilakukan Setelah adanya Laporan Di Polda Jawa Timur, namun Pada Mediasi Tersebut tidak terjadi berjalan dengan baik;
6. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi di POLDA JATIM, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak Pernah Melanjutkan dan/atau Melaksanakan Perbuatan jual beli tanah sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 9, Hingga adanya Putusan Pidana sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 105/ Pid. B/2024/ PN. Sby**, yang mana Tergugat telah Melakukan perbuatan Pidana Melakukan Penipuan menjual tanah tanpa sepengetahuan Pemilik sah (Orang Tua Tergugat) ;
7. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 12 hal 6 dalam Gugatannya, **Tergugat Menolak dan membantah pernah bersama sama dengan Penggugat** Menghadap Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I) membuat dan/atau menandatangani :
 - Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
 - Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 14 hal 7 dalam Gugatannya, Tergugat Menolak dan membantah bahwa **TIDAK pernah bersama sama dengan Penggugat Menghadap** PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) GAGUK PERDANA PRASETYA, S.H, PPAT Surabaya (Turut Tergugat II) membuat dan/atau menandatangani Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 2 Januari 2025:
9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 17 hal 8 dalam Gugatannya, Tergugat **tidak Pernah Melihat adanya Orang atau siapapun melakukan Pemasangan Papan Pengumuman**, bahwa Tergugat masih bertempat tinggal di objek Sengketa dan Melakukan Aktifitas sehari hari, bagaimana

Hal. 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- Mungkin Tergugat tidak mengetahui adanya orang melakukan Pemasangan, walaupun ada, Sudah Pasti tentu akan dilarang atau dilakukan Peneguran;
10. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 17 hal 8 dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan kalimat **DICABUT dan DIGANTI** papan Pengumuman oleh TERGUGAT adalah suatu Hal yang Keji dan merupakan TUDUHAN TANPA DASAR yang SAH;
11. Bahwa Peristiwa Jual beli tanah sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat Agustus 2012 sampai dengan April 2015, yang mana Pemilik tanah yang SAH (orang tua Tergugat) masih Hidup dan Tidak Pernah Melakukan Penandatanganan Jual beli dengan Penggugat, Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 105/ Pid. B/2024/ PN. Sby, yang mana Tergugat telah Melakukan perbuatan Pidana Melakukan Penipuan menjual tanah tanpa sepengetahuan Pemilik sah (Orang Tua Tergugat) ;
12. Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yang kaedah hukumnya dikutip berbunyi sebagai berikut :“Sahnya jual beli menurut KUH Perdata dan Hukum Adat adalah apabila jual beli tersebut dilakukan secara terang (rieel) dan kontan.” (vide : Yurisprudensi Tetap Putusan MA RI No. 995 K/ Sip/1974)
- Hal mana terkait adanya syarat terang atas sahnya jual-beli yang termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, menurut Jurnal Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993. Halaman 117-118, diterangkan bahwa :“Terang dalam artinya dilakukan di hadapan Pejabat, dan kontan dalam artian adanya penyerahan secara nyata objek jual beli dari si penjual kepada si pembeli.” (vide : Jurnal Rangkuman Yurisprudensi MA RI, Cetakan Kedua, 1993);
13. Bahwa Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, yang menyatakan sebagai berikut :
“Jual-beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur per-Undang-Undangan Agraria (pertanahan), namun harus dinyatakan batal (nietig) karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad yang tidak jujur. ” (vide : Yurisprudensi Tetap Putusan MA RI No. 663 K/ Sip/1971);
14. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Penggugat yang mendalilkan sebagai **PEMBELI BERITIKAD BAIK** dalam perkara a quo adalah **BUKAN**

Hal. 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



**SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN HUKUM.**

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa didalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi yang akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi;
2. Bahwa karena gugatan ini cukup beralasan dan telah didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Pernah dan/atau bersama sama menghadap Membuat dan menandatangani:
 - Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
 - Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Maka dengan demikian Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 adalah **CACAT HUKUM dan Tidak Berkekuatan Hukum**

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Pernah dan/atau bersama sama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menghadap Membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 2 Januari 2025, yang dibuat oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) GAGUK PERDANA PRASETYA, S.H, PPAT Surabaya, oleh karena itu sudah sepatutnya AKTA Tersebut CACAT HUKUM dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah datang dan Hadir pada Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya untuk membuat dan Menandatangani Akta HIBAH No. 34 Tanggal 21 Maret 2023; yang mana dalam Akta Tersebut Penggugat Rekonvensi menghibahkan sebagian tanah kepada salah satu anaknya;

Hal. 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



6. Bahwa dengan adanya Pembuatan dan penandatanganan Akta Hibah pada Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya, Pembuatan akta:

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Yang mana Berjarak Hanya 1 (seminggu), Notaris yang sama membuat akta Jual beli pada Objek yang sama tanpa Membatalkan terlebih dahulu Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris tersebut ?????

Bahwa Selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, kiranya berkenan Mengadili dan Memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tanah yang terletak setempat dikenal Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
 - Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
 - Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
 - Sebelah Barat : Milik Sripah.

Adalah Sah Milik Penggugat Rekonvensi (Ahli Waris Sripah)

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah mengaku telah terjadi jual beli tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah **TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM**, sehingga patut diduga hendak menguntungkan dirinya sendiri dengan dugaan menggunakan keadaan palsu adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Hukum Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya, Cacat Hukum;

Hal. 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya, Tidak Berkekuatan Hukum;
6. Menyatakan Hukum Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 2 Januari 2025, yang dibuat oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) GAGUK PERDANA PRASETYA, S.H, PPAT Surabaya
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Kerugian MATERIIL. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Materiil terhadap Penggugat Rekonvensi berupa pembayaran uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya jasa Advokat.
 - b. Kerugian IMMATERIIL. Bahwa penggantian ganti kerugian Immateriil berupa potensi kerugian akibat Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman dan kepikiran

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, tidak berlebihan kiranya apabila kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dimohon memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang terletak di Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan petunjuk batas-batas :

Hal. 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
- Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
- Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
- Sebelah Barat : Milik Seripah

3. Menyatakan Batal, Tidak Sah, Cacat Hukum :

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya
- AKTA JUAL-BELI No 03/2025 yang dibuat oleh GAGUK PERDANA PRASETYA, S.H., PPAT Kota Surabaya

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Bukan Pembeli Beritikad Baik

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi yaitu :

a. Kerugian MATERIIL.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Materiil terhadap Penggugat Rekonvensi berupa pembayaran uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya jasa Advokat.

b. Kerugian IMMATERIIL.

Bahwa penggantian ganti kerugian Immateriil berupa potensi kerugian akibat Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman dan kepikiran hingga saat ini menjadi sakit-sakitan akibat sertifikat miliknya telah dibalik nama padahal tidak pernah diperjual belikan, yang kami perhitungkan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari pembangkangannya untuk melaksanakan isi putusan perkara ini.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya

Hal. 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi merupakan tangkisan yang peruntukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan hal ini tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Turut Tergugat IV dalam hal ini ingin menyampaikan keberatan terhadap Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dirasa oleh Turut Tergugat IV terdapat kecacatan formil di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Pokoknya Turut Tergugat IV menolak semua dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tidak Berwenang**
 - a. Bahwa dalam petitum Dalam Provisi angka 4 halaman 15 meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :
"Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk status quo atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan TERGUGAT atas objek jual beli seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI Luas 1610 M2;"
 - b. Bahwa petitum Dalam Pokok Perkara angka 11 halaman 18 meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :
"Menyatakan peta bidang tanah dengan NIB. 04868, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV atas pengajuan dari TERGUGAT atau pihak lain terhadap objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02

Hal. 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut

Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong

Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah

Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq tidak mempunyai kekuatan hukum;”

- c. Bahwa dalam petitum Dalam Pokok Perkara angka 12 halaman 18 meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

“Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV berdasarkan putusan ini untuk menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut

Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong

Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah

Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq”

- d. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai Tindakan adalah Perbuatan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

- a. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, karena dalam kapasitasnya bertindak, Turut Tergugat IV tidak bertindak selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang

Hal. 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan (Pejabat Tata Usaha Negara);

- e. Bahwa **tindakan administratif pejabat dan/badan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum "perdata"** karena pejabat dan/badan tunduk pada rezim hukum publik, yang dalam perkara berkaitan tindakan administrasi;

- f. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengatur sebagai berikut :

"Tindakan Pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah"

Adapun kriteria untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Pemerintahan adalah adanya :

- a) Perbuatan;*
- b) Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;*
- c) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;*
- d) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

- g. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengatur sebagai berikut :

" sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan"

- h. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif"*

Hal. 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- i. Bahwa obyek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan tindakan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019). Petitem Dalam Provisi angka 4 halaman 15 dalam gugatan yaitu memerintahkan Turut Tergugat IV untuk status quo atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan TERGUGAT atas obyek perkara a quo dan sebagaimana petitem Dalam Pokok Perkara angka 12 halaman 18 meminta Majelis Hakim untuk memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas obyek perkara a quo , **sudah jelas masuk kategori "tindakan pemerintah" sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.**
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR mengatur :
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)"
Bahwa secara absolut Peradilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh penggugat, oleh sebab itu gugatan penggugat harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

3. Gugatan Error in Persona (Salah Menarik Pihak)

- a. Bahwa obyek perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Posita 1 halaman 3 sebagai berikut :

Hal. 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



“...sebidang tanah seluas 480 M2 kepada Penggugat terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana **Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI**, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah...”

Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena terkait **administrasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)** bukan wewenang dari Kantor Pertanahan;

- b. Bahwa Turut Tergugat IV adalah pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan;
- c. Bahwa tindakan administratif pejabat dan/badan pemerintah tunduk pada rezim hukum publik, yang dalam perkara berkaitan tindakan administrasi;
- d. Bahwa mendudukan seseorang sebagai Turut Tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) adalah berkaitan dengan kedudukannya yang melakukan perbuatan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan, sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan, hal mana sejalan **dengan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
- k. Bahwa apabila mencermati Petitum Dalam Provisi angka 4 halaman 15 dalam gugatan yaitu memerintahkan Turut Tergugat IV untuk status quo atau tidak melakukan perbuatan apapun atas

Hal. 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



setiap permohonan Tergugat atas obyek perkara *a quo* dan sebagaimana petitum Dalam Pokok Perkara angka 12 halaman 18 meminta Majelis Hakim untuk memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas obyek perkara *a quo*, sudah jelas masuk kategori "tindakan pemerintah", maka **keliru dan salah apabila Penggugat mendudukkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Turut Tergugat IV namun dalam petitumnya memerintahkan suatu tindakan administrasi pemerintahan;**

- e. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat mengandung cacat subjek hukum/eror in persona. Bahwa karena terdapat eror in persona, **maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Penggugat mencampuradukan Rezim Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara dimana Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil Perbuatan Melawan Hukum secara perdata (***Onrechtmatige daad***) antara Penggugat dengan Para Tergugat), namun dalam petitumnya justru memohon agar Turut Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk memerintahkan Turut Tergugat IV untuk status quo atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan Tergugat atas obyek perkara *a quo* dan meminta Majelis Hakim untuk memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi

Hal. 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



atas obyek perkara *a quo* , sudah jelas masuk kategori "tindakan pemerintah" dimana wewenang tersebut adalah milik Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Penggugat mencampur-adukkan rezim hukum Privat/Perdata dengan hukum Publik/Tata Usaha Negara menyebabkan dasar hukum gugatan terhadap Turut Tergugat IV menjadi tidak terang dan tidak konsisten;
- c. Dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat banyak kontradiksi antara lain :

- Petitum Dalam Provisi angka 4 halaman 15 dalam gugatan yaitu memerintahkan Turut Tergugat IV untuk status quo atau tidak melakukan perbuatan apapun atas setiap permohonan Tergugat atas obyek perkara *a quo*
- Petitum Dalam Pokok Perkara angka 12 halaman 18 meminta Majelis Hakim untuk memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas obyek perkara *a quo*
- Petitum Dalam Pokok Perkara angka 7 halaman 17 meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap obyek perkara *a quo*.

Yang menjadi pertanyaan dapatkan meminta suatu obyek perkara dimintakan status quo, namun di sisi lain meminta agar memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi serta meminta Sita Jaminan?

Hal. 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- d. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa **gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas atau kabur, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada pokoknya Turut Tergugat IV menolak segala dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat IV seluruhnya kata demi kata dan menjadi satu kesatuan dalil jawaban Turut Tergugat IV dalam Pokok Perkara tanpa Pengecualian;
3. Bahwa obyek perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Posita 1 halaman 3 sebagai berikut :

*"...sebidang tanah seluas 480 M2 kepada Penggugat terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana **Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah...**"*

Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara a quo karena terkait **administrasi iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan wewenang dari Kantor Pertanahan;**

Hal. 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



4. Bahwa Turut Tergugat IV hanya akan menjawab posita yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat IV di bidang Pertanahan;
5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, tidak ditemukan kerugian kepentingan maupun dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat IV dalam perkara ini. Sesuai dengan asas *point d'intérêt point d'action*, di mana hak gugat hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kepentingan hukum langsung, maka Turut Tergugat IV harus dikeluarkan dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV **selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik, sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Hal. 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat IV dalam eksepsinya ada mengajukan eksepsi tentang kompetensi yang salah satu materi eksepsinya adalah terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578136508560003.
Bukti P-2 : Fotokopi Iuran Pembangunan Daerah No. 267.
Bukti P-3a : Fotokopi Kwitansi Tanggal 06 Agustus 2012.
Bukti P-3b : Fotokopi Kwitansi Tanggal 09 Agustus 2012.
Bukti P-3c : Fotokopi Kwitansi Tanggal 13 Agustus 2012.
Bukti P-3d : Fotokopi Kwitansi Tanggal 01 Oktober 2012.
Bukti P-3e : Fotokopi Kwitansi Tanggal 10 November 2012.
Bukti P-3f : Fotokopi Kwitansi Tanggal 10 Januari 2013.
Bukti P-3g : Fotokopi Kwitansi Tanggal 15 Februari 2013.
Bukti P-3h : Fotokopi Kwitansi Tanggal 08 Maret 2013.
Bukti P-3i : Fotokopi Kwitansi Tanggal 11 Maret 2013.
Bukti P-3j : Fotokopi Kwitansi Tanggal 13 April 2013.
Bukti P-3k : Fotokopi Kwitansi Tanggal 15 Mei 2013.
Bukti P-3l : Fotokopi Kwitansi Tanggal 26 Juni 2013.
Bukti P-3m : Fotokopi Kwitansi Tanggal 30 September 2013.
Bukti P-3n : Fotokopi Kwitansi Tanggal 19 November 2013.
Bukti P-3o : Fotokopi Kwitansi Tanggal 21 Oktober 2014.
Bukti P-3p : Fotokopi Kwitansi Tanggal 08 April 2015.
Bukti P-4a : Fotokopi Perikatan Jual Beli No. 61 Tanggal 29 Maret 2023.
Bukti P-4b : Fotokopi Akta Kuasa No. 62 Tanggal 29 Maret 2023.
Bukti P-5 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025.

Hal. 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Jawaban Nomor: 500.17/88/436.9.14.6/2025
Tanggal 05 Juni 2025.
- Bukti P-7a : Fotokopi Berita Acara Mediasi pertama tanggal 22 Agustus
2025.
- Bukti P-7b : Fotokopi Berita Acara Mediasi kedua tanggal 02 Januari 2026.
- Bukti P-7c : Fotokopi Berita Acara Mediasi ketiga tanggal 08 Januari 2026.
- Bukti P-8a,b,c : Fotokopi Print Out Foto 1, 2 dan 3 Dari Hand Phone (HP).
- Bukti P-9 : Fotokopi Print Out Foto Dari Hand Phone (HP).
- Bukti P-10 : Fotokopi Print Out Foto Dari Hand Phone (HP).
- Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Tanah
Tanggal 23 Juli 2012.

Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan sesuai dengan asli, kecuali bukti P-2, P-7a, P-7b, P-7c dan P-11 sesuai fotokopi dari fotokopi dan P-8a, P-8b, P-8c, P-19 dan P-10 sesuai dengan printout;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 diminta tolong oleh Tergugat untuk menjualkan tanahnya yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya seluas 480 M2 dengan harga permeter Rp 1.200.000;
- Bahwa saksi memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat sebagai calon pembeli;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Sripah dan Tergugat telah sepakat melakukan jual beli tanah seluas 480 M2 dengan ukuran (panjang 60 meter dan lebar 8 meter) dengan harga Rp 1.200.000/meter;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memberikan uang muka kepada Sripah dan Tergugat sebanyak tiga kali yang pertama sebesar Rp 5.000.000, kedua Rp 15.000.000 dan ketiga Rp 100.000.000;
- Bahwa saksi ikut serta membubuhkan tanda tangan didalam kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dengan sripah dan Tergugat;
- Bahwa untuk pembayaran keempat dan seterusnya dilakukan

Hal. 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



langsung antara Sripah dan Tergugat dengan Penggugat tanpa melibatkan saksi;

- Bahwa saat ini objek jual beli dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi dikelurahan sumur welut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak tahu kapan Sripah meninggal dunia;

2. Saksi SAIDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 diminta tolong oleh Tergugat untuk menjualkan tanahnya yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya seluas 480 M2 dengan harga permeter Rp 1.200.000;
- Bahwa saksi memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat sebagai calon pembeli;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Sripah dan Tergugat telah sepakat melakukan jual beli tanah seluas 480 M2 dengan ukuran (panjang 60 meter dan lebar 8 meter) dengan harga Rp 1.200.000/meter;
- Bahwa saksi melihat Penggugat memberikan uang muka kepada Sripah dan Tergugat sebanyak tiga kali yang pertama sebesar Rp 5.000.000, kedua Rp 15.000.000 dan ketiga Rp 100.000.000;
- Bahwa saksi ikut serta membubuhkan tanda tangan didalam kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dengan sripah dan Tergugat;
- Bahwa untuk pembayaran keempat dan seterusnya dilakukan langsung antara Sripah dan Tergugat dengan Penggugat tanpa melibatkan saksi;
- Bahwa saat ini objek jual beli dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi dikelurahan sumur welut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara pidana Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal. 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1256157006420023 atas nama SERIPAH.
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang terletak di Sumur welut, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya No. 267 atas nama Seripah B. Rokayah.
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) No. 35.78.010.002.008.0140.0 tertanggal 2 Januari 2023.
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB) No. 35.78.010.002.008.0140.0, tertanggal 5 Januari.
- Bukti T-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian SERIPAH Nomor 357-KM-21032018-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tanggal 20 Maret 2018.
- Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN.Sby.
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Perihal Mediasi Pihak Penggugat dan Tergugat di Kantor Kelurahan Sumurwelut Kota Surabaya.
- Bukti T-8 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 32 Tanggal 21 Maret 2023 yang di buat dihadapan Dr. Bambang Sudarmono, S.H., SpN, MH, Notaris Kota Surabaya.
- Bukti T-9 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 34 Tanggal 21 Maret 2023 yang di buat dihadapan Dr. Bambang Sudarmono, S.H., SpN, MH, Notaris Kota Surabaya.
- Bukti T-10 : Fotokopi Resi Pengiriman Dokumen Kantor Pos Nomor Resi P2604230028834.
- Bukti T-11 : Fotokopi Resi Pengiriman Dokumen Kantor Pos Nomor Resi P2604230028721.
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pengaduan Kode Etik atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris No: 04/LP-KE/HPS/XXI/IV/2026.
- Bukti T-13 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Nomor 02/L-KE/HPS/XVII/V/2026 .
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pengaduan Kode Etik atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris No: 02/LP-KE/HPS/XVII/V/2026.
- Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan di persidangan sesuai dengan asli, kecuali bukti T-1, T-7, T-9, T-12 dan T-14 sesuai dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah

Hal. 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JAMES CHRISTOFFEL ANTON HAHULY ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa hukum Tergugat pada saat Penanganan perkara Pidana di POLDA JATIM saat tergugat menjadi Tersangka pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Rukayah Adalah anak dari SRIPAH
- Bahwa tersangka di kepolisian atas perkara Laporan Penggugat dengan sangkaan/dugaan Tindak pidana Penipuan;
- Bahwa tanah yang dimiliki SRIPAH terletak di jalan Sumur welut dengan dengan luasan 1.600 m2;
- Bahwa Batas batas tanah:
 - Batas Utara : Jalan raya Sumur Welut.
 - Batas Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG
 - Batas Selatan : Milik warga
 - Batas Barat : Milik Warga
 - Tanah yang di persangkakan di kepolisian yaitu luasan 480 dengan ukuran 8 x 60
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Notaris Bambang
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor Notaris Bambang sekitar tahun 2023 (bukti P-9- yakni Foto saat mendatangi notaris bambang);
- Bahwa pada foto tersebut yang mana ada foto wajah saksi yaitu dengan peristiwa penandatanganan Akta Hibah, hibah kepada anak-anaknya Tergugat;
- Bahwa pada Putusan Pidana yaitu dugaan Pidana Penipuan dan dihukum penjara;
- Bahwa putusan perkara saya ketahui di pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa untuk batas batas tanah yang disangkakan di kepolisian dan putusan Pidana dengan luasan 480 dengan ukuran 8x60, yakni:
 - Batas Utara : Jalan raya Sumur Welut.
 - Batas Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG
 - Batas Selatan : Milik Reny
 - Batas Barat : Milik Faruk
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Beny Adalah tanah yang

Hal. 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketan (vide bukti P-8);

- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya Permohonan peta bidang;
- Bahwa tanah masih di kuasai dan ditempati oleh Rukayah;
- Bahwa saksi mengenal jauh sebelum pelaporan di kepolisian;
- Bahwa pada saat cerita Rukayah, Rukayah menerangkan bahwa hanya sebatas meneruskan jual beli dengan ibunya (SRIPAH);
- Bahwa pada foto bukti P-9, bahwa dalam foto tersebut ada juga foto kehadiran bu Lilik dan sebelum ke notaris Bambang, pernah ke Notaris yang di tunjuk oleh Lilik yang beralamat disekitar jalan Karah dekat jawa pos, dikarenakan tidak bertemu sekitar pada hari yang sama berpindah menuju kantor Notaris bambang;
- Bahwa kapasitas kehadiran Lilik di notaris bahwa bu Lilik ada itikad pembayaran yang belum lunas, yang mana jual beli itu dengan sripah
- Pada saat mendampingi di kepolisian, bu Rukayah dikenakan wajib lapor dan pada saat pelimpahan di kejaksaan, barulah bu Rukayah di tahan;
- Bahwa pada saat pendampingan pernah ditunjukkan oleh penyidik perihal bukti bayar berupa kwitansi;
- Bahwa kwitansi tersebut diakui diterima oleh Rukayah. Untuk jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa dikarenakan pada saat kekantor Notaris yang di tunjuk oleh Lilik tidak ada, Pada saat itu juga ke Notaris Bambang yang ditunjuk oleh Rukayah untuk penandatanganan akta Hibah dikarenakan pembayaran Bu lilik kurang;
- Bahwa perihal penandatanganan akta hibah dari Rukayah dan Beny;
- Bahwa Rukayah, Beny dan Reny bertempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Rukayah Adalah anak Tunggal dari Sripah;
- Bahwa peristiwa Penipuan, bahwa lilik beranggapan telah membayar lunas, padahal belum lunas;
- Bahwa peristiwa di kelurahan, saksi tidak kenal kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir ataupun mendampingi di kelurahan untuk Mediasi;
- Bahwa untuk surat petok nya berbentuk Petok dengan nomor Petok 267 atas nama Sripah B Rokayah (vide bukti P-2, Bukti);
- Bahwa pada Kwitansi – Kwitansi yang dijadikan bukti Surat pembayaran tertulis nomor petok bukan nomor 267;

Hal. 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadi penandatanganan akta hibah dan saya hadir di kantor Notaris Bambang untuk menjelaskan kepada bu lilik untuk melakukan pembayaran pelunasan yang mana jual belinya terjadi dengan bu Sripah, yang mana pembayarannya dengan cara di cicil. dan kekurangan sekitaran 200-300 juta;
- Bahwa untuk uang yang di terima sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari;

2. Saksi DENNY MUSTOFA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Bambang;
- Bahwa saksi saat itu mengantar dan menyupiri Saksi James;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Saksi James bahwa ke Kantor Notaris Bambang melakukan tanda tangan hibah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, maka Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti TT.IV-1 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 393/2022, NIB. 04868.

Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat IV tersebut setelah dicocokkan di persidangan sesuai dengan asli;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Juli 2026**, yang mana hasil dari pemeriksaan setemoat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian, pada sekitar bulan Agustus 2012 TERGUGAT bersama dengan orang tuanya yang bernama Sripah telah menjual kepada PENGUGAT sebidang tanah seluas 480 M2, yang terletak di Jalan Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah (**Objek Jual Beli**), dengan kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT harga pada Objek Jual Beli ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) permeter atau sekitar Rp. 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari total luas tanah 480 M2 dan pada tanggal 06 Agustus 2012 PENGUGAT telah menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT dan untuk sisa pembayaran dibayarkan secara bertahap sesuai permintaan dari TERGUGAT dan Ibu Sripah;

Menimbnag bahwa atas permintaan dari TERGUGAT dan Ibu Sripah, kemudian PENGUGAT melakukan 16 kali pembayaran atas Objek Jual Beli kepada TERGUGAT termasuk uang tanda jadi tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana kwitansi dibawah ini:

No	Tanggal Kwitansi	Nominal Uang
1.	06/08/2012	Rp. 5.000.000,-
2.	09/08/2012	Rp. 15.000.000,-
3.	13/08/2012	Rp. 100.000.000,-
4.	01/10/2012	Rp. 20.000.000,-
5.	10/11/2012	Rp. 25.000.000,-
6.	10/01/2013	Rp. 27.000.000,-
7.	15/02/2013	Rp. 10.000.000,-
8.	08/03/2013	Rp. 10.000.000,-
9.	11/03/2013	Rp. 10.000.000,-
10.	13/04/2013	Rp. 25.000.000,-
11.	15/05/2013	Rp. 100.000.000,-
12.	26/06/2013	Rp. 100.000.000,-
13.	30/09/2013	Rp. 50.000.000,-
14.	19/11/2013	Rp. 70.000.000,-
15.	21/10/2014	Rp. 10.000.000,-
16.	08/04/2015	Rp. 5.000.000,-
-----		+

Hal. 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 582.000.000,-

Menimbang bahwa total uang PENGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT atas pembayaran Objek Jual Beli seluruhnya sejumlah Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana PENGUGAT telah membayar lunas, kemudian PENGUGAT mengajak TERGUGAT bersama dengan Ibu Sripah untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Surabaya namun TERGUGAT menolak dengan alasan karena nilai jual tanah telah mengalami kenaikan harga, oleh karena itu TERGUGAT secara sepihak meminta kepada PENGUGAT untuk membayar Objek Jual Beli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per meter atau sekitar Rp. 1.440.000.000 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dan PENGUGAT keberatan dan menolak permintaan TERGUGAT

Menimbang bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 Ibu Sripah (orang tua/ibu kandung TERGUGAT) telah meninggal dunia, kemudian terkait dengan penyelesaian permasalahan dimaksud diteruskan oleh TERGUGAT;

Menimbang bahwa setelah itu PENGUGAT dan TERGUGAT menandatangani akta dihadapan TURUT TERGUGAT I yang kemudian terbit Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 dimana ketika membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 tanggal 23 Maret 2023 dihadapan TURUT TERGUGAT I, Sripah selaku Ibu Kandung TERGUGAT dalam keadaan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 dan atas meninggalnya Sripah, TERGUGAT telah ditetapkan sebagai ahli waris satu satunya dari almarhumah Sripah berdasarkan Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2021/PA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa kemudian PENGUGAT menghadap kepada TURUT TERGUGAT II untuk meningkatkan status Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 menjadi Akta Jual Beli PPAT dan pada tanggal 02 Januari 2025 PENGUGAT telah menandatangani Akta Jual Beli dihadapan TURUT TERGUGAT II dan setelahnya terbit Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 dan dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 maka PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut

Hal. 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI Luas 1610 M2 atas nama Sripah B.Rokayah;

Menimbang bahwa selanjutnya, atas perbuatan TERGUGAT karena tidak menyerahkan objek jual beli kepada PENGGUGAT dan menghalang-halangi proses pencatatan balik nama surat luran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

- Kerugian Materiil

Bahwa sekira objek jual beli diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 2015, maka PENGGUGAT dapat menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain dengan harga sewa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, dan jika dihitung uang sewa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 (10 Tahun) maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) (dengan rincian biaya sewa Rp 20.000.000 x 10 Tahun) sehingga wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil

Bahwa karena PENGGUGAT tidak dapat menjual objek jual beli kepada pihak lain, seharusnya PENGGUGAT dapat menjual tanah tersebut dengan nilai NJOP yang berlaku saat ini yaitu: Rp 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) permeter x 480 M2 = 1.044.480.000,- (satu milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) sehingga wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 1.044.480.000 (satu milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa selain itu PENGGUGAT juga dirugikan atas terbitnya peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT IV terhadap objek jual beli, dengan NIB. 04868. PENGGUGAT khawatir peta bidang tanah yang

Hal. 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit akan berdampak pada tidak dapat diprosesnya permohonan pengukuran dan permohonan penerbitan sertifikat yang akan diajukan oleh PENGUGAT dan oleh karena itu mohon agar peta bidang tanah yang terbit diatas objek jual beli, dengan NIB. 04868 yang diajukan oleh TERGUGAT atau pihak lain selain PENGUGAT untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat aquo, maka pihak tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

PIHAK YANG DIGUGAT KURANG LENGKAP/PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Menimbang bahwa ternyata Tanah Ipeda No. 267, Persil 48, Klas I, Luas 1610 atas nama Sripah B. Rokayah tersebut ada beberapa Bangunan tempat tinggal yang mana ditempati oleh anak-anak dan menantu serta cucu Tergugat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
- Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
- Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.
- Sebelah Barat : Milik Seripah.

Menimbang bahwa karena anak – anak dan menantu serta Cucu Tergugat tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini (baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat), maka gugatan Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya.

GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana, Tanah objek Sengketa adalah Kepemilikan Sripah (Orang Tua Tergugat) dan Transaksi Jual beli yang di Sebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat peristiwa terjadi antara Tahun 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana Kwitansi yang disebutkan dalam Posita Angka 4, yang mana Orang Tua Tergugat Masih keadaan Hidup dan Tidak Pernah Melakukan Transaksi Jual Beli dengan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, tanah yang terletak Jl. Sumur Welut, No. 73, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

- Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
- Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
- Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.

Hal. 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Milik Seripah.

Menimbang bahwa dalam posita Gugatan Penggugat telah terjadi Pembuatan :

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Yang dilakukan oleh Pengugat yang mana, dalam Gugatan Penggugat hanya sebatas Sebagai Turut tergugat, Padahal Notaris Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I) adalah Pihak yang secara Langsung sebagai Pelaku Peristiwa Hukum yang mana seharusnya Sebagai Pihak Tergugat dan Bukan Turut Tergugat

Menimbang bahwa diuraikan Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa kemudian mendalilkan Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tetapi menempati obyek sengketa sehingga Penggugat minta Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa tetapi Tergugat tidak mengosongkan maka dalil gugatan yang demikian ini jelas-jelas dalil Mengada ada dan khayalan Semata, yang Mana dalam Posita Gugatan Penggugat Sendiri pada Angka 4 Halaman 4 dan Di Pertegas Sendiri Pada Angka 12 Pemilik sah atas Objek sengketa Meninggal Dunia Pada 09 Februari 2018. Ternyata dan dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 105/ Pid. B/2024/ PN. Sby. Gugatan yang demikian ini kabur (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada yang mana dijelaskan sendiri oleh Penggugat yakni peristiwa Jual beli terjadi pada awal Agustus 2012 sampai dengan April 2015, yang mana Pemilik Sah yaitu Sripah (Orang Tua) Tergugat masih hidup, maka Seharusnya Jual Beli dengan Pemilik tanah yang SAH yakni Orang Tua Tergugat yakni tanah Jl. Sumur Welut, No. 73,RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

- Sebelah Utara : Jalan raya Sumur Welut.
- Sebelah Timur : Bangunan Pabrik Scaffolding Sekarang MBG/SPPG.
- Sebelah Selatan : Milik Reny Puji Lestari.

Hal. 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- Sebelah Barat : Milik Sripah

Menimbang bahwa dikatakan pada Angka 4 Gugatan Penggugat, “ bahwa atas Permintaan dari Tergugat dan Orang Tua Tergugat, sehingga Penggugat dapat Melakukan Pembayaran Secara Kredit/ Mencicil sesuka Hatinya, secara LOGIKA dan Manusiawi, Seseorang apabila Menjual Tanah itu dikarenakan Membutuhkan Uang dan Pembayaran Secara Lunas Seketika bukanlah dengan Kredit Kepemilikan Tanah yang membayar sesuka Hati dan Seadanya;

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 12 hal 6 dalam Gugatannya, Tergugat Menolak dan membantah pernah bersama sama dengan Penggugat Menghadap Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I) membuat dan/atau menandatangani :

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat pada angka 14 hal 7 dalam Gugatannya, Tergugat Menolak dan membantah bahwa TIDAK pernah bersama sama dengan Penggugat Menghadap PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) GAGUK PERDANA PRASETYA, S.H, PPAT Surabaya (Turut Tergugat II) membuat dan/atau menandatangani Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 2 Januari 2025:

Menimbang bahwa Peristiwa Jual beli tanah sebagaimana dalam Gugatannya Penggugat Agustus 2012 sampai dengan April 2015, yang mana Pemilik tanah yang SAH (orang tua Tergugat) masih Hidup dan Tidak Pernah Melakukan Penandatanganan Jual beli dengan Penggugat, Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 105/ Pid. B/2024/ PN. Sby, yang mana Tergugat telah Melakukan perbuatan Pidana Melakukan Penipuan menjual tanah tanpa sepengetahuan Pemilik sah (Orang Tua Tergugat) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Penggugat yang mendalilkan sebagai PEMBELI BERITIKAD BAIK dalam perkara a quo adalah BUKAN SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.

DALAM REKONVENSİ

Hal. 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tergugat juga dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi yang akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa karena gugatan ini cukup beralasan dan telah didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Pernah dan/atau bersama sama menghadap Membuat dan menandatangani:

- Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)
- Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh. Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya (Turut Tergugat I)

Maka dengan demikian Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 61 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 adalah CACAT HUKUM dan Tidak Berkekuatan Hukum

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi pernah datang dan Hadir pada Dr. BAMBANG SUDARMONO, S.H., SpN., M.H, Notaris Surabaya untuk membuat dan Menandatangani Akta HIBAH No. 34 Tanggal 21 Maret 2023; yang mana dalam Akta Tersebut Penggugat Rekonvensi menghibahkan sebagian tanah kepada salah satu anaknya.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak turut tergugat IV menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

Bahwa dalam petitum Dalam Provisi angka 4 halaman 15 meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

Hal. 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, karena dalam kapasitasnya bertindak, Turut Tergugat IV tidak bertindak selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan (Pejabat Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa obyek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan tindakan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019), meminta Majelis Hakim untuk memutus menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas obyek perkara *a quo*, sudah jelas masuk kategori "tindakan pemerintah" sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa secara absolut Peradilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh penggugat, oleh sebab itu gugatan penggugat harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Gugatan Error in Persona (Salah Menarik Pihak)

Menimbang bahwa obyek perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Posita 1 halaman 3 sebagai berikut :*"...sebidang tanah seluas 480 M2 kepada Penggugat terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah..."*

Menimbang bahwa Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena terkait administrasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan wewenang dari Kantor Pertanahan; maka keliru dan salah apabila Penggugat mendudukkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Turut Tergugat IV namun dalam petitumnya memerintahkan suatu tindakan administrasi pemerintahan;

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal. 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa Penggugat mencampur-adukkan rezim hukum Privat/Perdata dengan hukum Publik/Tata Usaha Negara menyebabkan dasar hukum gugatan terhadap Turut Tergugat IV menjadi tidak terang dan tidak konsisten;

Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa **gugatan** Penggugat sangatlah tidak jelas atau kabur, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa obyek perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Posita 1 halaman 3 sebagai berikut :“...sebidang tanah seluas 480 M2 kepada Penggugat terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah...”

Menimbang bahwa Penggugat keliru menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak Turut Tergugat IV dalam perkara a quo karena terkait administrasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan wewenang dari Kantor Pertanahan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV hanya akan menjawab posita yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat IV di bidang Pertanahan;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi dari turut tergugat IV (BPN) tentang kewenangan mengadili (komptensi ablosut) karena masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang putusannya terpisah dari putusan ini.

Menimbang bahwa atas perbedaan pendapat dalam gugatan aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa dalam permintaan provisi dari gugatan penggugat aquo, Majelis Hakim tidak melakukan tindakan hukum sementara terhadap tanah sengketa yang menjadi objek sengketa antara penggugat dan tergugat, sehingga Dalam Provisi.pemintaan provisi dari gugatan penggugat di tolak.

Hal. 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dalam eksepsi dari pihak tergugat dan turut tergugat IV (BPN), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang eksepsi dari tergugat dan turut tergugat IV ternyata dalam jawabannya eksepsi aquo dinyatakan bahwa eksepsinya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi dari tergugat dan turut tergugat IV akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa dalam ranah hukump perdata yang dicari adalah kebenaran formil, artinya kebenaran dari suatu gugatan sangat ditentukan dengan bukti surat-surat yang berhubungan erat dengan tanah sengketa yang juga dikuatkan dengan para saksi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalam perkara aquo akan berpedoman pada bukti surat-surat yang berhubungan langsung dengan pokok perkara dan bukti surat yang lainnya menjadi satu kesatuan dalam mendukung bukti surat yang dipertimbangkan dalam pokok perkara aquo.

Menimbang bahwa faktanya yang menjadi pokok perkara aquo adalah sebidang tanah sebidang tanah seluas 480 M2 yang dibeli oleh Penggugat dari orang tua tergugat yang sekarang sudah meninggal dunia, terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya sebagaimana Surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI, dengan luas kurang lebih 1610 M2 atas nama Sripah B. Rokayah; adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	= Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur	= Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan	= Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat	= Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq. Hal

ini diperkuat dengan bukti surat dan saksi.

Menimbang bahwa sementara menurut pihak tergugat tanah sengketa tersebut pada pokoknya tidak pernah dijual oleh orang tua (alm) maupun oleh tergugat kepada penggugat. Hal ini juga diperkuat dengan bukti surat dan saksi.

Hal. 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Menimbang bahwa dalam terhadap persoalan gugatan aquo, dengan berpedoman kepada bukti surat berupa kwintansi dari penggugat yaitu P-3a s/d P-3p yang merupakan bukti sah untuk membuktikan bahwa tanah sengketa sudah terjadi perikatan pembelian tanah aquo antara pihak penggugat dengan orang tua (Seripah) tergugat yang terjadi antara tahun 2012 s/d 2015 karena tanah sengketa pembayarannya sepakat untuk dicicil oleh pihak penggugat sampai pelusanan yang terjadi di tahun 2015.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh pihak penggugat dikuatkan dengan bukti autentik yaitu pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris Dr. Bambang Sudarmanto, SH., SpN, MH.No.61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa No.62 Tanggal 29 Maret 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan Akta jual beli No.03 Tanggal 02 Januari 2025 dihadapan Notaris Gaguk Perdana Prasatya, SH.(P-4a, b dan P-5).

Menimbang bahwa sebelum terjadinya akta jual beli tersebut diatas, pihak tergugat membuat akta hibah dihadapan Notaris Dr. Bambang Sudarmanto, SH.,SpN., MH. No.32 dan 34 Tanggal 21 Maret 2023 yang isi akta pada pokoknya tanah sengketa dibahkan kepada anak-anaknya tergugat.

Menimbang bahwa bukti autentik dari kedua belah pihak terhadap tanah sengketa, maka menurut Majelis Hakim bukti surat dari penggugat lebih valid karena sangat jelas dan terperinci bukti pembelian tanah sengketa yang terjadi sejak dari orang tua tergugat (Seripah) mulai tahun 2012 s/d 2015 yang sampai dikuatkan dengan akta autentik yaitu akta jual beli dihadapan Notaris No.61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa No.62 Tanggal 29 Maret 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan Akta jual beli No.03 Tanggal 02 Januari 2025.

Menimbang bahwa seharusnya pihak tergugat sudah mengetahui sejak dalam hal kwitansi pembelian tanah sengketa sampai dengan pembuatan akta jual beli dihadapan Notaris yang dilakukan oleh penggugat dengan orang tua tergugat sampai dengan tergugat sendiri, sehingga harus disadari oleh pihak tergugat tidak lagi membuat akta hibah dihadapan Notaris yang isinya tanah sengketa dihibahkan oleh tergugat kepada anak-anaknya.

Menimbang bahwa dengan demikian, pihak penggugat telah membeli tanah sengketa dengan iktikad baik, karena pembelian tanah sengketa tersebut

Hal. 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



dihadapan Notaris dan oleh karena itu, pembeli yang beriktikad baik harus lindungi.

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka pihak tergugat yang tidak mau menyerahkan dan tetap ditinggal ditanah sengketa bahkan sampai membuat akta hibah adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga tanah sengketa sah milik penggugat dan perbuatan tergugat aquo dapat merugikan pihak penggugat.

Menimbang bahwa setelah tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka apabila nantinya putusan ini sudah berkekuatan hukum yang tetap, maka pihak tergugat maupun siapa saja yang memperoleh tanah dan yang menduduki tanah sengketa harus keluar dari tanah sengketa dan dapat juga mendaftarkan tanah sengketa kepada pihak turut tergugat IV (BPN), sehingga peta bidang tanah dengan NIB.04868 ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta juga untuk pengurusan administrasi (IPEDA) lainnya (di Kelurahan).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 dan 15 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk petitum ke 7 dari penggugat tidak dapat dikabulkan oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan tindakan penyitaan terhadap tanah sengketa.

Menimbang bahwa untuk petitum nomor 9 tidak dapat dikabulkan oleh karena pihak tergugat dalam hal ini masih saling bantah membantah untuk mempertahankan hak ditanah sengketa sampai dengan adanya putusan ini.

Menimbang bahwa untuk petitum ke 13 dan 14 tidak dapat dikabulkan oleh karena putusan ini belum tentu mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tingkat Pengadilan Negeri dan diterima oleh pihak tergugat.

Dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, Majelis Hakim tidak mempertingakan gugatan pokok rekonpensi dari penggugat rekonpensi/tergugat konpensi kepada tergugat rekonpensi/penggugat konpensi karena pada gugatan pokok perkara dari penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dikabulkan, sehingga sudah tidak ada relevansinya lagi, dengan

Hal. 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



demikian gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi di tolak.

Menimbang bahwa oleh karena pihak penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi kalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi, maka seluruh eksepsi dari pihak tergugat dan turut tergugat IV (BPN) ditolak dan seluruh pihak dalam perkara aquo harus tunduk pada putusan aquo.

Mengingat akan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dan Peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam Provisi.

- **Menolak Provisi dari Penggugat.**

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas objek jual beli sebidang tanah dengan ukuran panjang 60 meter dan lebar 8 meter atau seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq

Adalah sah menurut hukum milik PENGUGAT berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 61 Tanggal 29 Maret 2023 dan Akta Kuasa Nomor 62 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II;

6. Menyatakan bukti pembayaran atas objek jual beli berupa kwitansi tanggal 06/08/2012 sebesar Rp. 5.000.000, 09/08/2012 sebesar Rp. 15.000.000, 13/08/2012 sebesar Rp. 100.000.000, 01/10/2012 sebesar Rp. 20.000.000, 10/11/2012 sebesar Rp. 25.000.000, 10/01/2013 sebesar Rp. 27.000.000, 15/02/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 08/03/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 11/03/2013 sebesar Rp. 10.000.000, 13/04/2013 sebesar Rp. 25.000.000, 15/05/2013 sebesar Rp. 100.000.000, 26/06/2013 sebesar Rp. 100.000.000, 30/09/2013 sebesar Rp. 50.000.000, 19/11/2013 sebesar Rp. 70.000.000, 21/10/2014 sebesar Rp. 10.000.000, 08/04/2015 sebesar Rp. 5.000.000 adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada PENGUGAT tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat negara atas objek jual beli atas sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III berdasarkan putusan ini untuk mencatat peralihan balik nama surat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No.267 Persil 48 Klas DI seluas 480 M2 dari atas nama sripah b. rokayah atau TERGUGAT menjadi keatas nama PENGUGAT

Hal. 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/2025 Tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II;

9. Menyatakan peta bidang tanah dengan NIB. 04868, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV atas pengajuan dari TERGUGAT atau pihak lain terhadap objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV (BPN) berdasarkan putusan ini untuk menerima pengajuan dan atau permohonan pengukuran dan atau pengembalian batas, penerbitan peta bidang dan/atau NIB, dan permohonan-permohonan lainnya dalam rangka proses sertifikasi atas objek jual beli sebidang tanah seluas 480 M2 yang terletak di Jl. Sumur Welut 73 RT.02 RW.01 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara = Jalan Sumur Welut
Sebelah Timur = Tanah Milik Moh. Ming Fong
Sebelah Selatan = Tanah Milik Seripah/Rukayah
Sebelah Barat = Tanah Milik Seripah/Rukayah dan Umar Faruq

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

12. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi.

Hal. 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh kami, Dr. Nur Kholis, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, SH., M.H. dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H., putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dan diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui surat tercatat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, SH., M.H.

Dr. Nur Kholis, SH., MH.

Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2026/PN Sby



Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00	
- Biaya PNBP	Rp.	60.000,00	
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.200.000,00	
- Biaya PNBP PS	Rp.	10.000,00	
- Meterai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah		<u>Rp.1.680.000,00</u>	+

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);